

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2204/2535

นายสมศักดิ์ ตรงรัตนวงศ์

โจทก์

กรรมที่ดิน กับพวก

จำเลย

นายสุรัชย์ ศุภบัณฑิต ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 237, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ยื่นคำแก้ฎีกาไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2535 แต่เมื่อมาตรวจ ดูสำเนาคำแก้ฎีกาอีกครั้งหนึ่งจึงพบว่าการพิมพ์ข้อความผิดพลาด โจทก์จึงขอแก้คำที่ พิมพ์ผิดพลาดเล็กน้อยในคำแก้ฎีกาดังกล่าวรายละเอียดปรากฏ ในคำร้อง ซึ่งเป็นการแก้ไขเล็กน้อยให้ถูกต้องตามความเป็นจริงโปรดอนุญาตให้แก้ไขคำแก้ฎีกาดังกล่าวด้วย

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงิน 11,000,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 11,000,000 บาท นับแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2528 เป็นต้นไป จนกว่าชำระเสร็จ

จำนวนที่ 1 ที่ 2 ฎีกา (อันดับ 323)

โจทก์ยื่นคำแก้ฎีกา (อันดับ 326)

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 328)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว การยื่นคำร้องแก้ไขคำแก้ฎีกาก็คือการยื่น คำแก้ฎีกาซึ่งผู้ร้องจะกระทำได้ภายในกำหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่ วันส่งสำเนาฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 237 และมาตรา 247ผู้ร้องยื่นคำร้องแก้ไขคำแก้ฎีกาเมื่อพ้น กำหนดเวลาดังกล่าว ดังนั้น จึงรับเป็นคำร้องแก้ไขคำแก้ฎีกา ไม่ได้ ให้ยกคำร้องแก้ไขคำแก้ฎีกา

---

พิจาระห์แล้ว การยื่นคำร้องแก้ไขคำแก้ฎีกาก็คือการยื่น คำแก้ฎีกาซึ่งผู้ร้องจะกระทำได้ภายในกำหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่ วันส่งสำเนาฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 237 และมาตรา 247ผู้ร้องยื่นคำร้องแก้ไขคำแก้ฎีกาเมื่อพ้น กำหนดเวลาดังกล่าว ดังนั้น จึงรับเป็นคำร้องแก้ไขคำแก้ฎีกา ไม่ได้ ให้ยกคำร้องแก้ไขคำแก้ฎีกา

(ปรีชา ธนानันท์-สมาน เวทวินิจ-สุทธิ อินทุเศรษฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ